

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1130/2532

นาย อุ้น เครือพานิช กับพวก
นาย ควง คุดตินาท

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 391

เดิมโจทก์ จำเลยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกันโดยจำเลยได้ส่งจ่ายเช็คพิพาทให้แก่โจทก์เพื่อชำระเป็นค่าซื้อที่ดินบางส่วนต่อมาเมื่อโจทก์จำเลยต่างบอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินต่อกันแล้วจำเลยก็ไม่มีหน้าที่ชำระเงินตามเช็คพิพาทให้แก่โจทก์อีก โจทก์ไม่อาจนำเช็คพิพาทมาฟ้องเรียกเงินจากจำเลยได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกได้ร่วมกันซื้อที่ดินของโจทก์โดยชำระค่ามัดจำด้วยเช็ค แต่เมื่อเช็คดังกล่าวถึงกำหนดชำระ โจทก์ไม่สามารถรับเงินตามเช็คได้เนื่องจากจำเลยมีคำสั่งระงับการจ่าย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า เช็คพิพาทเป็นค่าที่ดินบางส่วนล่วงหน้า มิใช่เป็นค่ามัดจำ จำเลยได้บอกล้างสัญญา และโจทก์ได้บอกเลิกสัญญาเช่นกัน จึงไม่มีมูลหนี้ โจทก์ทั้งสองคนหลอกหลวงจำเลยให้ซื้อที่ดินตามฟ้อง โดยรู้อยู่แล้วว่าที่ดินของโจทก์ถูกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนสร้างทางหลวงแล้ว ปิดบังจำเลย สัญญาจึงเป็นโมฆียกรรม โจทก์ที่ 2 มิได้เป็นผู้ทรงเช็คพิพาท ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามเช็คที่ฟ้องพร้อมดอกเบี้ยสำหรับ
โจทก์ที่ 2 ให้ยกฟ้อง จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ประเด็นในชั้นฎีกามีว่าจำเลยต้องรับผิดชอบ
เช็คพิพาทหรือไม่ ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกันฟังได้ว่า เดิมโจทก์เป็นเจ้าของที่ดิน
โฉนดเลขที่ 21196 แขวงสามตำบล(บางบอน) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
โจทก์จำเลยได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นเงิน 3,300,000 บาท ใน
การนี้จำเลยได้ส่งจ่ายเช็คพิพาทลงวันที่ 10 สิงหาคม 2523 ให้แก่โจทก์ตามเอกสาร
หมาย ป.จ.2 ก่อนเช็คพิพาทถึงกำหนด จำเลยได้มีหนังสือบอกล้างสัญญาจะซื้อจะ
ขายที่ดิน อ้างว่าโจทก์ทำกลฉ้อฉลตามเอกสารหมาย ป.ล.5 และต่อมาได้มีหนังสือ ลง
วันที่ 21 สิงหาคม 2523 ถึงทนายความโจทก์ ปฏิเสธการชำระเงินตามเช็คโดยเหตุ
ว่าที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายจะถูกเวนคืนจากทางราชการตามเอกสารหมาย
ป.ล.6 โจทก์ได้มีหนังสือลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2523 บอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขาย
ที่ดินและเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญาดังกล่าวจากจำเลยเป็นเงิน 1,000,000 บาท
ตามเอกสารหมาย จ.9 แล้ว ต่อมาโจทก์ได้ขายที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายให้แก่ผู้
อื่นไปในราคา 3,200,000 บาท ตามเอกสารหมาย ป.ล.9 จากข้อเท็จจริงดังกล่าวย่อม
เห็นได้ว่าโจทก์จำเลยต่างได้บอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินต่อกันแล้ว ปรากฏตาม
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเอกสารหมาย จ.1 และ ล.1 ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่ 13
กรกฎาคม 2523 ข้อ 2 มีข้อความว่า "ในวันทำสัญญานี้ ผู้จะซื้อได้ชำระเงินบางส่วน
ให้ผู้จะขายรับไว้แล้วเป็นจำนวน 907,500 บาท ฯลฯ สำหรับเงินค่าที่ดินที่ยังค้างอยู่
อีก 2,392,500 บาท ฯลฯ ผู้จะซื้อให้สัญญาว่าจะผ่อนชำระให้ผู้จะขายเป็นงวด
 ฯลฯ" ข้อสัญญาซึ่งระบุไว้โดยชัดแจ้งเห็นได้ว่าเงินจำนวน 907,500 บาท ตามเช็คที่
ระบุไว้ในสัญญาข้างต้นเป็นค่าที่ดินส่วนหนึ่งที่จำเลยจะชำระให้แก่โจทก์เมื่อเช็คถึง
กำหนดหาใช่เป็นค่ามัดจำตามฟ้องของโจทก์ไม่เมื่อไม่ใช้ค่ามัดจำและโจทก์จำเลยต่าง
ได้บอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินต่อกันในภายหลังแล้ว จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ชำระ

เงินตามเช็คซึ่งเป็นค่าที่ดินส่วนหนึ่งให้แก่โจทก์อีก ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์
พิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา
ฎีกาจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

(ประมาณ ช้นชื่อ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>